

[5-1] [경고2, 주의] 사항

1. 제 목 : 특정 자재·공법 선정 업무 부적정

2. 조치부서 : ○○○○처

3. 관 련 자 : ●●지역본부 ○○사업단 ㉠사업부 과장 토목4급 ☒☒☒(경고)

(현 소속 : ●●지역본부 ○○사업단 ◁◁◁◁2부 과장 토목4급)

●●지역본부 ○○사업단 ㉠사업부 부장대우 토목3급 ≡≡≡(경고)

(현 소속 : ●●지역본부 ○○사업단 ◁◁◁◁1부 부장대우 토목3급)

●●지역본부 ○○사업단 단장 토목3급 ▲▲▲(주의)

(현 소속 : ●●지역본부 ○○사업단 ◁◁◁◁1부 경력업무직)

4. 내 용 :

위 관련자들 중 ☒☒☒은 2018. 1. 25.부터 2018. 12. 31.까지 ●●지역본부 (이하 ‘본부’라 한다) ○○사업단 ㉠사업부¹⁾에서 군시설 이전 관련 업무를 담당하였고, ≡≡≡은 2018. 4. 9.부터 2018. 12. 31.까지 ○○사업단 ㉠사업부장 직 무대행을 수행하면서 ㉠사업부 총괄업무를 담당하였고, ▲▲▲은 2018. 1. 10.부터 2019. 1. 10.까지 ○○사업단장으로 근무하였다.

본부 ○○사업단(이하 ‘사업단’이라 한다)은 국방부 ㉠㉠㉠㉠본부와 체결한 합의각서²⁾에 따라 ‘●●○○ 군시설이전사업³⁾ 사격장비 제품선정’(이하 ‘본 건’이라

1) 2019.1.1.부터 ◁◁◁◁1부로 직제변경

2) 「●●○○ 택지개발사업에 따른 군사시설 이전사업 합의각서(변경1차)」, 2018. 2. 13.

3) 제**00부대(ㄸㄸㄸㄸ지원단), 제**02부대(ㄴㄴㄴㄴ여단)

한다)을 위하여 국방부 **○○○○**본부 홈페이지의 사격장비 제품선정 공고문⁴⁾을 준용하여 본 건 ‘제품제안서 작성안내서’를 작성하였다.

또한 2018. 8. 13. ○○사업단 종합상황실에서 현장설명회를 개최하고 참여 업체 3개사에 “업체제안금액은 예산금액 150억 원을 초과하여 제안할 수 없다. 초과 제안 시는 평가에서 제외함.”(이하 ‘해당문구’라 한다) 이라고 명시된 본 건 ‘제품제안서 작성안내서’를 제공 및 안내 하였다.

이후 현장설명회 참여 업체 3개사로부터 제품 제안서를 접수 받아 2018. 9. 7. 「자재·공법 선정위원회 운영지침」에 따른 자재·공법 선정위원회를 개최하고 특정 업체의 자재·공법을 선정하였다.

「자재·공법 선정위원회 운영지침」에 따르면 선정부서장은 특정 공사건에 대하여 사업의 특성, 규모 등을 고려하여 심의기준을 별도로 정할 수 있으며 선정 위원회의 의결로 선정된 자재·공법은 설계에 반영하여야 한다.

그리고 **○○○○**본부 홈페이지에 게시된 총 9건의 사격장비 제품선정 공고문⁵⁾의 ‘제품제안서 작성안내서⁶⁾’에 따르면 업체제안금액은 예산금액을 초과할 수 없으며 초과 시에는 평가에서 제외하고 있다.

또한, 본 건 ‘제품제안서 작성안내서’에 따르면 선정된 업체는 추후 발주처(公社)와 물품공급협약서를 체결하여야 한다.

4) 공고문의 첨부파일 1.사업개요, 2.제품심의공고, 3.제품제안서 작성안내서, 4.제품선정 심의 세부 평가기준

5) 관련자 **○○○○**이 ‘제품제안서 작성안내서’를 준용하였다는 **○○○○**본부(www.○○○.kr) 홈페이지 -정보마당-공지사항(검색-사격)

6) 국방부 「신기술·우수제품 업무 매뉴얼」(2014년) <별지12>호 서식

따라서 설계에 반영되고 公社와 물품공급협약을 체결하는 자재·공법의 선정 업무는 계약업무와 같이 공정성과 투명성을 확보하여야 하며, 본 건에 대하여 업체제안금액은 예산금액을 초과할 수 없도록 하여야 했다.

그런데 관련자 ㉔㉔㉔과 ㉔㉔㉔은 현장설명회 이후 [표 1]과 같이 해당문구를 특별한 사유 없이 삭제하고 수정된 ‘제품제안서 작성안내서’를 업체에 송부⁷⁾하였다.

[표 1] 현장설명회 및 수정 제공자료 비교

구분		현장설명회 시 제공자료 (2018.08.13.)	수정 제공자료 (2018.08.16.)
제품제안서 작성안내서	세부배점기준	– 업체제안금액은 예산금액 150억 원(**02부대: 75억 원, **00부대: 75억 원/ 직접비 기준이며 설계, 제작, 운반, 설치비, 부가세 등 포함)을 초과할수 없다. 초과 제안시는 평가에서 제외함.	“해당내용 삭제”
	제품제안서 작성요령	3-1-8. 업체제안금액은 예산금액 150억 원 (**02부대: 75억 원, **00부대: 75억 원/ 직접비 기준이며 설계, 제작, 운반, 설치비, 부가세 등 포함)을 초과하여 제안할 수 없음. *금액 초과 제안시 평가에서 제외	3-1-8. 업체제안금액은 직접비 기준이며 설계, 제작, 운반, 설치비, 부가세 등 포함금액임.

자료 : 사업단 제출 자료 재구성

그 결과 예산금액 150억 원을 초과하여 214억 원을 제안한 업체의 자재·공법이 선정되어 관련 사업비 64억 원의 예산이 낭비⁸⁾ 될 우려가 있으며, 미 선정된 업체에서 공정성이 저해되었다는 민원을 제기하였다.

이에 대하여 관련자들은 해당문구 삭제로 예산금액을 초과 제안한 업체의 자재·

7) ㉔㉔㉔ 군시설이전사업 사격장비 제품선정관련 제공자료 송부(기안: ㉔㉔㉔ 과장, 결재: ㉔㉔㉔ 부장 대우, ㉔㉔㉔사업단-4421(2018. 8. 16.))

8) 公社가 직접 사격장비 제품선정 한 사례가 전무하고, 추정가격산정을 위한 公社 내 관련기준이 없어 추정가격의 산정이 어려웠던 점으로 미루어 예산금액 150억 원을 본 건의 적정한 추정가격으로 판단하기에는 어려움이 있음

공법이 선정되었으나 사용부대의 설계기본요구조건을 충족하였고 설계기본요구조건을 충족하는 공사금액의 판단이 불확실함에 따라 해당 조항을 삭제하였다고 확인서를 제출하였으며,

관련자 중 ☒☒☒은 감사인과의 문답 시 군 시설의 특수성 등을 고려하여 ☒☒☒☒본부 발주 사례를 준용하였으나, 일반적으로 견적을 받을 때 금액을 제한하지 않고 있으며 업체의 자율성을 부여하기 위하여 현장설명회 이후 해당 문구를 삭제하였다고 주장한다.

또한, 추정가격의 산정을 위하여 현장설명회 개최 전 2차례 견적을 받았으나 [표 2]와 같이 업체별 견적금액의 차이가 크고, 품목 및 규격이 상이하여 견적가격이 부적절하다고 판단되어 합의각서 상 시설물 설치예상액 17,996,297천 원을 기준으로 임의로 추정가격(예산금액)을 150억 원으로 산정하였다고 주장한다.

[표 2] 현장설명회 前 업체별 견적가격⁹⁾

(단위 : 백만 원)

견적제출 업체	1차 견적가(견적요청일 2018.6.7.) **00 부대 및 **02 부대	2차 견적가(견적요청일2018.7.5.) **00 부대
A 업체	24,366	9,375
B 업체	7,559	3,293
C 업체	13,680	6,586

자료 : 사업단 제출 자료 재구성

그러나 관련자들은 현장설명회 개최 전 추정가격 산정을 위한 2차례 견적업무를 통하여 각 업체의 제안금액을 예상할 수 있었으며,

9) 사업단은 추정가격 산정 목적으로 조사설계 용역업체를 통하여 2개 부대(**00부대 및 **02부대) 1차 견적 요청 하였으며, 사업단에서 직접 1개 부대(**00부대) 2차 견적 요청 하였다고 주장

선정업체를 포함한 제안 참여 업체 3개사는 현장설명회 시 예산금액 제한에 대하여 이의를 제기하지 않았던 점으로 미루어 관련자들이 해당문구를 삭제하지 않았더라면 예산금액 내에서 업체의 제안이 이루어지고 설계기본요구조건도 충족하였을 것으로 판단¹⁰⁾된다.

따라서 자재·공법 선정에 있어 공정성과 투명성을 저해하고 특정 업체에 대한 특혜 의혹 등으로 公社의 신뢰도를 훼손한 관련자 토목4급 ▣▣▣, 토목3급 ◇◇◇의 행위는 「인사규정」 제50조 2항에 해당되며,

상기 행위의 관리업무를 소홀히 한 관련자 토목2급 △△△의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

① 토목4급 ▣▣▣, 토목3급 ◇◇◇에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 각각 ‘경고’ 조치하시고(경고2),

② 경력업무직 △△△에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의).

10) 관련자들은 감사기간 중 자재·공법 재선정 절차를 진행하였으며, 그 결과 당초와 같은 업체가 선정되었고 해당 업체의 제안금액은 149억 원임(●●○○사업단-6894, 2018. 12. 4.)

[5-2] [통보] 사항

1. 제 목 : 특정 자재·공법 선정 업무 부적정
2. 조치부서 : ●●지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

토목4급 ☒☒☒은 2018. 1. 25.부터 2018. 12. 31.까지 ●●지역본부(이하 ‘본부’라 한다) ○○사업단 ●●사업부¹¹⁾에서 군시설 이전 관련 업무를 담당하였고, 토목3급 ☐☐☐은 2018. 4. 9.부터 2018. 12. 31.까지 ○○사업단 ●●사업부장 직무대행을 수행하면서 ●●사업부 총괄업무를 담당하였고, 토목3급 △△△은 2018. 1. 10.부터 2019. 1. 10.까지 ○○사업단장으로 근무하였다.

본부 ○○사업단(이하 ‘사업단’이라 한다)은 국방부 ☎☎☎☎본부와 체결한 합의각서¹²⁾에 따라 ‘●●○○ 군시설이전사업¹³⁾ 사격장비 제품선정’(이하 ‘본 건’이라 한다)을 위하여 국방부 ☎☎☎☎본부 홈페이지의 사격장비 제품선정 공고문¹⁴⁾을 준용하여 본 건 ‘제품제안서 작성안내서’를 작성하였다.

또한 2018. 8. 13. ○○사업단 종합상황실에서 현장설명회를 개최하고 참여 업체 3개사에 “업체제안금액은 예산금액 150억 원을 초과하여 제안할 수 없다. 초과

11) 2019.1.1.부터 ◁◁◁1부로 직제변경

12) 「●●○○ 택지개발사업에 따른 군사시설 이전사업 합의각서(변경1차)」, 2018. 2. 13.

13) 제9100부대(××××지원단), 제5602부대(ㄴㄴㄴ여단)

14) 공고문의 첨부파일 1.사업개요, 2.제품심의공고, 3.제품제안서 작성안내서, 4.제품선정 심의 세부 평가기준

제안 시는 평가에서 제외함.”(이하 ‘해당문구’라 한다) 이라고 명시된 본 건 ‘제품 제안서 작성안내서’를 제공 및 안내 하였다.

이후 현장설명회 참여 업체 3개사로부터 제품 제안서를 접수 받아 2018. 9. 7. 「자재·공법 선정위원회 운영지침」에 따른 자재·공법 선정위원회를 개최하고 특정 업체의 자재·공법을 선정하였다.

「자재·공법 선정위원회 운영지침」 따르면 선정부서장은 특정 공사건에 대하여 사업의 특성, 규모 등을 고려하여 심의기준을 별도로 정할 수 있으며 선정위원회의 의결로 선정된 자재·공법은 설계에 반영하여야 한다.

그리고 본부 홈페이지에 게시된 총 9건의 사격장비 제품선정 공고문¹⁵⁾의 ‘제품제안서 작성안내서¹⁶⁾’에 따르면 업체제안금액은 예산금액을 초과할 수 없으며 초과 시에는 평가에서 제외하고 있다.

또한, 본 건 ‘제품제안서 작성안내서’에 따르면 선정된 업체는 추후 발주처(公社)와 물품공급협약서를 체결하여야 한다.

따라서 설계에 반영되고 公社와 물품공급협약을 체결하는 자재·공법의 선정 업무는 계약업무와 같이 공정성과 투명성을 확보하여야 하며, 본 건에 대하여 업체제안금액은 예산금액을 초과할 수 없도록 하여야 했다.

그런데 관련자 토목3급 과 토목4급 은 현장설명회 이후 [표 1]과

15) 관련자 이 ‘제품제안서 작성안내서’를 준용하였다는 본부(www.○○○.kr) 홈페이지-정보마당-공지사항(검색-사격)

16) 국방부 「신기술·우수제품 업무 매뉴얼」(2014년) <별지12>호 서식

같이 해당문구를 특별한 사유 없이 삭제하고 수정된 ‘제품제안서 작성안내서’를 업체에 송부¹⁷⁾하였다.

[표 1] 현장설명회 및 수정 제공자료 비교

구분		현장설명회 시 제공자료 (2018.08.13.)	수정 제공자료 (2018.08.16.)
제품제안서 작성안내서	세부배점기준	– 업체제안금액은 예산금액 150억 원(**02부대: 75억 원, **00부대: 75억 원/ 직접비 기준이며 설계, 제작, 운반, 설치비, 부가세 등 포함)을 초과할수 없다. 초과 제안시는 평가에서 제외함.	“해당내용 삭제”
	제품제안서 작성요령	3-1-8. 업체제안금액은 예산금액 150억 원(**02부대: 75억 원, **00부대: 75억 원/ 직접비 기준이며 설계, 제작, 운반, 설치비, 부가세 등 포함)을 초과하여 제안할 수 없음. *금액 초과 제안시 평가에서 제외	3-1-8. 업체제안금액은 직접비 기준이며 설계, 제작, 운반, 설치비, 부가세 등 포함금액임.

자료 : 사업단 제출 자료 재구성

그 결과 예산금액 150억 원을 초과하여 214억 원을 제안한 업체의 자재·공법이 선정되어 관련 사업비 64억 원의 예산이 낭비¹⁸⁾ 될 우려가 있으며, 미 선정된 업체에서 공정성이 저해되었다는 민원을 제기하였다.

이에 대하여 관련자들은 해당문구 삭제로 예산금액을 초과 제안한 업체의 자재·공법이 선정되었으나 사용부대의 설계기본요구조건을 충족하였고 설계기본요구조건을 충족하는 공사금액의 판단이 불확실함에 따라 해당 조항을 삭제하였다고 확인서를 제출하였으며,

17) ●●○○ 군시설이전사업 사격장비 제품선정관련 제공자료 송부(기안: ☒☒☒ 과장, 결재: ☒☒☒ 부장대우, ●●○○사업단-4421(2018. 8. 16.))

18) 公社가 직접 사격장비 제품선정 한 사례가 전무하고, 추정가격산정을 위한 公社 내 관련기준이 없어 추정가격의 산정이 어려웠던 점으로 미루어 예산금액 150억 원을 본 건의 적정한 추정가격으로 판단하기에는 어려움이 있음

관련자 중 ☒☒☒은 감사인과의 문답 시 군 시설의 특수성 등을 고려하여 ☒☒☒☒본부 발주 사례를 준용하였으나, 일반적으로 견적을 받을 때 금액을 제한하지 않고 있으며 업체의 자율성을 부여하기 위하여 현장설명회 이후 해당 문구를 삭제하였다고 주장한다.

또한, 추정가격의 산정을 위하여 현장설명회 개최 전 2차례 견적을 받았으나 [표 2]와 같이 업체별 견적금액의 차이가 크고, 품목 및 규격이 상이하여 견적가격이 부적절하다고 판단되어 합의각서 상 시설물 설치예산액 17,996,297천 원을 기준으로 임의로 추정가격(예산금액)을 150억 원으로 산정하였다고 주장한다.

[표 2] 현장설명회 前 업체별 견적가격¹⁹⁾

(단위 : 백만 원)

견적제출 업체	1차 견적가(견적요청일 2018.6.7.) **00 부대 및 **02 부대	2차 견적가(견적요청일2018.7.5.) **00 부대
A 업체	24,366	9,375
B 업체	7,559	3,293
C 업체	13,680	6,586

자료 : 사업단 제출 자료 재구성

그러나 관련자들은 현장설명회 개최 전 추정가격 산정을 위한 2차례 견적업무를 통하여 각 업체의 제안금액을 예상할 수 있었으며,

선정업체를 포함한 제안 참여 업체 3개사는 현장설명회 시 예산금액 제한에 대하여 이의를 제기하지 않았던 점으로 미루어 관련자들이 해당문구를 삭제하지 않았더라면 예산금액 내에서 업체의 제안이 이루어지고 설계기본요구조건도 충족하였을 것으로 판단²⁰⁾된다.

19) 사업단은 추정가격 산정 목적으로 조사설계 용역업체를 통하여 2개 부대(**00부대 및 **02부대) 1차 견적 요청 하였으며, 사업단에서 직접 1개 부대(**00부대) 2차 견적 요청 하였다고 주장

20) 관련자들은 감사기간 중 자재·공법 재선정 절차를 진행하였으며, 그 결과 당초와 같은 업체가 선정 되었고 해당 업체의 제안금액은 149억 원임(●●●사업단-6894, 2018. 12. 4.)

따라서 자재·공법 선정에 있어 공정성과 투명성을 저해하고 특정 업체에 대한 특혜 의혹 등으로 公社의 신뢰도를 훼손한 관련자 토목4급 ☒☒☒, 토목3급 중중중의 행위는 「인사규정」 제50조 2항에 해당되며,

상기 행위의 관리업무를 소홀히 한 관련자 토목2급 ▲▲▲의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

●●지역본부장은

선정된 특정 자재·공법에 대해 전면 재검토하시기 바랍니다(통보).